

מסורת הש"ס

(א) נדרים סא. ערכין י: ג. (ב) שביעית פ"א מ"ד מו"ק ג: מכות ח: (ג) [מנחו"ע צג, ד] יומא פא: (ד) ברכות ח: פסחים סח: יומא פא: (ו) [נראה ש"ל המוכר שדהו דף לג. וע"ש,] (ז) [נוע"ע תוס' ע"ז ט: ד"ה מאן, ח] ונוע"ע תוס' מ"ק ג: ד"ה שה"ל, (י) גירסת רש"א במקצת, (י אולי י"ל כי היכי דל"ן, (יב) [דף ג:, ט] וי"ל שבתה שנים,

הגהות הב"ח

(א) תוס' ד"ה שהרי כי דחורס בשביעית י"ב כי חוליה דחורס דהייט משקא מים לרעים כדאימא ה"ס להדיח דף ג' לגבי חורס דלכ מללסה הוא דלקי עליה בשביעית דלכות אסר רחמנא ועיין בתוס' דף יב ע"ב ומ"ש לס: (ב) שם ד"ה ור' ישמעאל כי פ"ק דמועד קטן דעשר נטיעות הלכה למשה מסיני והלכתא לר' ישמעאל קריא לר"ע וכין דהלכתא:

גליון הש"ס

נב"י ב"ש שיש בו שבות. ק"ל לנע"ק דלא דריש קן וליף משביעית. הא מזה ס' מנ"ח למילף קד דין תוספת לענין אסור מללסה אבל לענין עיניו ביה"כ מניל דהא אין ללמוד עיני ממללסה במה מניו דמה למללסה דתוס' בשבתה וי"ע וע"ג. וזיתר ק' אפילו לענין מללסה הא בשביעי אינו אסור בתר מדאוריין רק חרישה וקצירה אבל לא נטיעה כמ"ש תוס' ד"ה ומותר לקיימן וא"כ ביה"כ וכתב מנ"ח תוספת בשא"י מללכות ויע: רש"י ד"ה וקציר וכו' אחת נוגה בת. עיין לקמן ד' כי ע"כ מדיה מנ"ח: תוס' ד"ה וקציר של שביעית היוצא וכו' אבל אחת בזור' מן המופקד. עיין סוכה ד' לט ע"כ תוס' ד"ה כד"א:

הגהות מהר"י לנדה

[א] בצינו עיין משפט אה ו' חסר מיי פ"ג מהלכות נדרים הלכה ט' ועי' כ"ח סס:

מוסף רש"י

שנת חמישים עולה לבאן ולבאן. היא שנת יוצל והוא שנת התחלת השמיטה הכאה ומומית לנאש יוצל הכא (ע"ז ט: וכע"ז ערכין יב: ויג.), אינו צריך לומר חריש וקציר של שביעית. דעל כיוון בשביעית דשמיטה הכתוב מדבר, דלא כדמכ"ב דלוי' השביעי קאי, מאי שז' חריש וקציר דנקט, אלא הכי קאמר שנת ימים מעבוד ובשביעי ששבת

והשעה שחמה עוזב בזה של חורס בשמיטת חרישה המועלת לשביעית (סו). וקציר של שביעית היוצא למוצאי שביעית. שאם הביאה שלש בשביעית מאז היא לאויה ליקר' ואם קצרה בשמיטת צריך לנהוג זה קדושת שביעית (סו) ללמדך שמוסיפין מחול על הקודש, אכן משמעו ששנת ימים מעבוד וזכום השביעי ששבת, ועבודת ששת הימים שהתחיל לך יש שנה שהחריש וקציר (שמות יד בא), מזה חריש ורשות. ובשנת קאי ולהכי נקט חריש וקציר לומר לך מה החריש שאני אסור לך בשנת חריש של רשות הוא, שאין לך חריש של מזה, אף קציר איני אסור לך אלא של

ורבנן. דלא ילפי מוקדשתם שמתקדש מתחילתה ולא אינטריך היא

למעוטי סופה דרשי ליה הכי שנת החמשים אתה מונה ואי אתה מונה שנת היוצל שנת חמשים לסוף יוצל שעבר ואחת למנין יוצל

הבא ואי אתה מונה שנת היוצל הבא אלא משנה שלאחר היוצל: ולאפוקי

מדר' יהודה דאמר. במסכת נדרים שנת חמשים עולה לכאן ולכאן שנת היוצל ושנה ראשונה לשמיטה הבאה: **אין לריך לומר חריש וקציר של שביעית**. דעל כרחק אע"ג דרישא דקרא בשנת קאי כדמכ"ב ששת ימים מעבוד סיפיה אשביעית קאי דלא אשבת חריש וקציר הוא דאסור שאר מלאכות מי שרו: **חריש של ערב שביעית**. שלא יחרוש שדה אין ערב **של שביעית**. כגון תבואה שהביאה שלש בשביעית *אח"כ נוגה זה מנהג בשביעית בשמינית: **ר' ישמעאל אומר מה חריש רשות נו'**. ולא דבר הכתוב אלא לענין שבת כדמכ"ב ביה וזכום השביעי ששבתה שחריש ובקציר ששבות בזה ללמודך מה חריש אין לך חריש של מזה ואפילו לזרוע לצורך עומר ושתי הלחם שהרי אם מלא חרוש אינו חורש ואני אסור לך בשל בשנת אף קציר שאני אסור לך בשל רשות אני אסור לך: **יבא קציר העומר שהוא מזה**. שאפי' מלא קצור מזה לקצור ויש לך ללמוד מכאן שדומה את השבת: **עד ערב**. לילה הוא ועד בכלל: **כל האוכל ושופה נו'**. דהכי קאמר קרא ועניתם בתשעה אכילת תשעה אני קורא עיניו וכין דלכילתו עיניו חשיבא כל דמפי' באכילה ושמייה טפי עדיף דהא מדקאמר בערב על כרחק לא מקפיד אעיניו דתשעה וכי קרי עיניו בתשעה אכילה ושמייה דדייה קרי עיניו: יוצל

מכדי זמירה בכלל זריעה ובצירה בכלל קצירה למאי הלכתא כבצניהו רחמנא למימר דאחגי תולדות מחייב אחרנייתא לא מחייב אלאמא אפי' תולדות דמכ"ב אבות ידיהו לא מחייב אלא אהני דמכ"ב בדיא וא"כ צריך לכתוב חרישה לאשמועינן דאסירא וי"ל דעיקר דיוקא מקציר ומדקצירה לתוספת חרישה נמי לתוספתא: **ין קציר' ש' שביעית**. פי' הריצ"א בקציר ספיחים שהביאו שלש בשביעית דאי דמרע ביד בשביעית מלא מורע נפקא ואחתי קשיא דהאי נמי מהן לא מורע נפקא לן בפרק מקום שנהגו (פסחים ד' נא: וסא) לפי' ר"ת דאסר ספיחים אפילו קודם ציעור כדון מורע ביד ואף באכילה מרי קראי בספיחים למה לי ולפירוש רש"י דהתם ניחא וי"ל דספיחים לא אוליין בתר הבאת שלש וכי אסרינן ספיחין מהן לא מורע היינו דנלקטין בשביעית קמ"ל שחריש ובקציר ואי מהכא לא הייתי אסור לאכילה אלא לסחורה קמ"ל הן לא מורע: **ין קציר' ש' שביעית היוצא למוצאי שביעית**. דוקא כי אורחיה אסור לקצור אבל ע"י שניו מותר אפילו בשביעית כדאימא בת"כ דדריש ואת ענבי מוידך לא תצור כדרך צורקין מכאן אמרו מאנה של שביעית אין קולין אותה ^יבמוקצה אבל קולה אותה בחרבה וה"נ תנן בפ"ח דשביעית (משנה ו') והא דמניא בתורת כהנים מן המשומר אי אתה צור *אבל אתה צור' מן המופקר מופקר נמי כדרך צצירה אסור וע"י שניו שלא כדרך צצירה מופקר שרי ומשומר אפילו שלא כדרך צצירה נמי אסור ושומרי ספיחים בשביעית דפרק הצית והעליה (ב"מ דף קיח), שומרי ספיחים בשביעית נוטלין שכון משום עומר ושתי הלחם א"כ אסור כיון דמשומר ואמאי לא אן אמרינן מן המותר המציא י"ל דלא היה שמירה ממש דלא היו צריכים לשומרה מבני אדם דמאליהו היו פורשין כשהיו יודעין שאן לצורך עומר ולא היו שומרין אותן אלא מבהמה ומיה ועוף: **ורב"י ישמעאל מוסיפין מחור' ע"ה הקודש מנא א"יה**. תימנה לר"ת הא אמרינן פ"ק דמועד קטן (דף ד.) ^{יב}הלכתא לרבי ישמעאל קראי לר"ע דעשר נטיעות הלכה למשה מסיני וכיון דהלכתא למשרי ילדה ממילא זקנה אסורה ומירך ר"ת דהכא מיבעי ליה בתוספת של אחר שביעית מנא ליה ובתוס דחק דכיון דשביעית גופה מהלכה לא ילפינן מינה שבת ויהי"כ וי"ט דל"ן דנין ק"ו מהלכה והשתא לר' ישמעאל אינטריך קרא משום שבת וי"ט ואינטריך הלכתא למשרי ילדה והא דלא משני הכי במו"ק ^ילר"ע דאינטריך קרא ללמד על שבת וי"ט ויהי"כ משום דמהלכה לא ילפי' דא"כ לא היו ליה למכתב קראי גבי שביעית כיון דלשביעית גופיה לא צריך אלא ללמד על אחריו: **ב"ר מקום שנאמר שבות**. ואחא לרבות שביעית: **ורב"י עקיבא האי ועניתם מאי עביר א"יה**. דר"ע הוה יליף כולהו משביעית שבת וי"ט ויהי"כ כדוליה מודו דתוספת יוה"כ דאורייתא כדאמרין בפרק שואל (שבת דף קמח:) ובפרק המציא (ב"ה דף ג.) וק"ק דבפ' מקום שנהגו (פסחים דף נד: וסא) בעי למימר דהא דיוה"כ ספקו אסור בבין השמשות שלו איירי ואמאי הא אפילו ודאי יום סמוך לחשיכה אסור כבניסתו או ודאי לילה סמוך ליום ביציאתו משום תוספת וכמו כן קשיא בפרק כמה מדליקין (שבת דף לה.) דתנן ספק חשכה אין מדליקין ושמא משום דסגי בתוספת משהו נקיט הכי ועוד דרבנן גמליאל דפרק קמא דמו"ק (דף ג:) לית ליה תוספת כלל דקאמר התם נמנו על שני פרקים הללו והתירוס כלומר פסח ועגרת ומפרש צירושלמי בריש מסכת שביעית בשעה שהתירו למקרא סמכו ששת ימים מעבוד ועשית כל מלאכתך מה ערב שבת בראשית אתה מותר לעשות עד שתשקע החמה אף כל ערב ^י(שבת) אתה מותר לעשות עד שתשקע החמה וטעם זה נמי אימא בריש מו"ק (ד' ד.) יליף שבת שצמון משבת בראשית מה להלן היא אסורה לפניה ולאחריה מותר כו' אלא דלא קאי במסקנא הכי אלא דגמיירי הלכתא בזמן שבהמ"ק קיים דומיא דניסוך המים ולפי אותה מסקנא יתכן לפרש הלכתא כר"ע וקראי לצומן שאין ב"ה קיים ומייה לרבי דאמר שביעית בזמן הזה דרבנן לא אפשר:

ארבעה ראשי שנים פרק ראשון ראש השנה

מ. ואי אתה מונה שנת החמשים אחת. בלא וי"ו גרס דאין שנת חמשים ראשונה לשביעית הבאה:

ולאפוקי מדר"י. אומר ר"י אפ"ה הלכה כרבי יהודה דאמר שנת החמשים עולה לכאן ולכאן מדאמרין בפרק קמא

דע"ז (דף ט: וסא) בשמעמא דמנא דצי אליהו גבי מאן דלא ידע בכמה שני בשבוע קאי נשקול מכל מאה תרתי ושדי אפרטי וכל הסוגיא כדצריי ועוד דתסם מתניתין דהכא אוקמא כרבי ישמעאל דפליג ארצבן דפליגי על רבי יהודה ועוד דלר' ישמעאל מקדשין חדשים ואנן קי"ל ככוליה הש"ס שמקדשין חדשים ור' יוסי נמוקו עמו קאי כרבי ישמעאל בפ"ק [דקדושין] (דף מ:) דלית ליה יוצל בתחילתו משמט ובערכין בסוף [המקדים שדהו] (דף כח:) מוכח דמאן דלית ליה מתחילתו משמט סבר לה כרבי ישמעאל דאמר מר"ה חיילא יוצל [אבל לא נראה דהא אומר התלמוד הכא ובפ' ^א(אין נערכין) (ערכין דף יב וסא) לאפוקי מדרבי יהודה] ומייה אין ראיה גמורה מהא דקאמר הכא ובערכין לאפוקי מדרבי יהודה דאשכחן בפרק המגשר (גיטין דף פה:) אמתין רבא בגיטין מן יומא דנן ולעלם לאפוקי מדרבי יוסי דאמר זמנו של שטר מוכיח עליו אע"ג דרבא גופיה פסק כוותיה ציש נוטלין (ב"ב דף קנ.) וכן בפ"ק דכתובות (דף י.) לאפוקי דרשב"ג דאמר כתובה לאורייתא וקיימא לן כ"מ ששנה רשב"ג במשנתנו הלכה כמותו והא משנה בפרק בתרא דכתובות (דף קי"ג: ^א) **שהרי כבר נאמר שדך לא תורע**. תימנה הא אינטריך למאן דאמר בריש מועד קטן (דף ג.) ^א(לחורש בשביעית לא לקי דקאמר

מחייב אחרנייתא לא מחייב אלאמא אפי' תולדות מולדות מחייב אחרנייתא לא מחייב אלאמא אפי' תולדות דמכ"ב אבות ידיהו לא מחייב אלא אהני דמכ"ב בדיא וא"כ צריך לכתוב חרישה לאשמועינן דאסירא וי"ל דעיקר דיוקא מקציר ומדקצירה לתוספת חרישה נמי לתוספתא: **ין קציר' ש' שביעית**. פי' הריצ"א בקציר ספיחים שהביאו שלש בשביעית דאי דמרע ביד בשביעית מלא מורע נפקא ואחתי קשיא דהאי נמי מהן לא מורע נפקא לן בפרק מקום שנהגו (פסחים ד' נא: וסא) לפי' ר"ת דאסר ספיחים אפילו קודם ציעור כדון מורע ביד ואף באכילה מרי קראי בספיחים למה לי ולפירוש רש"י דהתם ניחא וי"ל דספיחים לא אוליין בתר הבאת שלש וכי אסרינן ספיחין מהן לא מורע היינו דנלקטין בשביעית קמ"ל שחריש ובקציר ואי מהכא לא הייתי אסור לאכילה אלא לסחורה קמ"ל הן לא מורע: **ין קציר' ש' שביעית היוצא למוצאי שביעית**. דוקא כי אורחיה אסור לקצור אבל ע"י שניו מותר אפילו בשביעית כדאימא בת"כ דדריש ואת ענבי מוידך לא תצור כדרך צורקין מכאן אמרו מאנה של שביעית אין קולין אותה ^יבמוקצה אבל קולה אותה בחרבה וה"נ תנן בפ"ח דשביעית (משנה ו') והא דמניא בתורת כהנים מן המשומר אי אתה צור *אבל אתה צור' מן המופקר מופקר נמי כדרך צצירה אסור וע"י שניו שלא כדרך צצירה מופקר שרי ומשומר אפילו שלא כדרך צצירה נמי אסור ושומרי ספיחים בשביעית דפרק הצית והעליה (ב"מ דף קיח), שומרי ספיחים בשביעית נוטלין שכון משום עומר ושתי הלחם א"כ אסור כיון דמשומר ואמאי לא אן אמרינן מן המותר המציא י"ל דלא היה שמירה ממש דלא היו צריכים לשומרה מבני אדם דמאליהו היו פורשין כשהיו יודעין שאן לצורך עומר ולא היו שומרין אותן אלא מבהמה ומיה ועוף: **ורב"י ישמעאל מוסיפין מחור' ע"ה הקודש מנא א"יה**. תימנה לר"ת הא אמרינן פ"ק דמועד קטן (דף ד.) ^{יב}הלכתא לרבי ישמעאל קראי לר"ע דעשר נטיעות הלכה למשה מסיני וכיון דהלכתא למשרי ילדה ממילא זקנה אסורה ומירך ר"ת דהכא מיבעי ליה בתוספת של אחר שביעית מנא ליה ובתוס דחק דכיון דשביעית גופה מהלכה לא ילפינן מינה שבת ויהי"כ וי"ט דל"ן דנין ק"ו מהלכה והשתא לר' ישמעאל אינטריך קרא משום שבת וי"ט ואינטריך הלכתא למשרי ילדה והא דלא משני הכי במו"ק ^ילר"ע דאינטריך קרא ללמד על שבת וי"ט ויהי"כ משום דמהלכה לא ילפי' דא"כ לא היו ליה למכתב קראי גבי שביעית כיון דלשביעית גופיה לא צריך אלא ללמד על אחריו: **ב"ר מקום שנאמר שבות**. ואחא לרבות שביעית: **ורב"י עקיבא האי ועניתם מאי עביר א"יה**. דר"ע הוה יליף כולהו משביעית שבת וי"ט ויהי"כ כדוליה מודו דתוספת יוה"כ דאורייתא כדאמרין בפרק שואל (שבת דף קמח:) ובפרק המציא (ב"ה דף ג.) וק"ק דבפ' מקום שנהגו (פסחים דף נד: וסא) בעי למימר דהא דיוה"כ ספקו אסור בבין השמשות שלו איירי ואמאי הא אפילו ודאי יום סמוך לחשיכה אסור כבניסתו או ודאי לילה סמוך ליום ביציאתו משום תוספת וכמו כן קשיא בפרק כמה מדליקין (שבת דף לה.) דתנן ספק חשכה אין מדליקין ושמא משום דסגי בתוספת משהו נקיט הכי ועוד דרבנן גמליאל דפרק קמא דמו"ק (דף ג:) לית ליה תוספת כלל דקאמר התם נמנו על שני פרקים הללו והתירוס כלומר פסח ועגרת ומפרש צירושלמי בריש מסכת שביעית בשעה שהתירו למקרא סמכו ששת ימים מעבוד ועשית כל מלאכתך מה ערב שבת בראשית אתה מותר לעשות עד שתשקע החמה אף כל ערב ^י(שבת) אתה מותר לעשות עד שתשקע החמה וטעם זה נמי אימא בריש מו"ק (ד' ד.) יליף שבת שצמון משבת בראשית מה להלן היא אסורה לפניה ולאחריה מותר כו' אלא דלא קאי במסקנא הכי אלא דגמיירי הלכתא בזמן שבהמ"ק קיים דומיא דניסוך המים ולפי אותה מסקנא יתכן לפרש הלכתא כר"ע וקראי לצומן שאין ב"ה קיים ומייה לרבי דאמר שביעית בזמן הזה דרבנן לא אפשר:

קאמר קרא הכיט עתמס בתשעה לחדש לעיני התמרת והכי הוא בעיני כעניי היום (ברכות ח:) והכי משמע קרא ועיתם בתשעה, כלומר התקן עמך בתשעה שחולל להטעות בעשרה, ומדלפקיה קרא בלשון עיני לומר לך הרי הוא כאילו מתענה בתשיעי (ויומא א"פ) ובפרק בתרא דיומא מוקמינן להא דרשא אליבא דמ"ד אין חסם מוזהר על תוספת יעיני להתחיל ולהטעות מצעד יום, ואפילו למאן דלית ליה מוסיפין מחול על קודש, מקרא אחרנא נפקא ליה, במתכרס ובקציר משבות, הלכך כי אמא הוי בתשעה להכי אמא, והכי קאמר מה שחול עושים בתשעה דהיינו אכילה ושמיא אני קורא עיני (פסחים סח:).

עין משפט נר מצוה

מדר א מיי פ"י מהל' שמיטין הלכה ז טור י"ד סי' שלא:
מה ב מיי פ"ג מהל' שמיטה הל' א ופ"ד הל' ט:
מו ג מיי פ"ד שס הל' יג:

מו ד מיי פ"ז מהל' תמידין הלכה ו סמג עשין קצט:

מה ה מיי פ"א מהל' שבתה עשור הל' ו סמג לאזין מה ועשין לג טו"ש"ע א"ח סי' תרכ סעיף א וסי' תרכ סעיף ג:

ו [טו"ש"ע א"ח סימן תכא סעיף ג:]

בט ז [טו"ש"ע א"ח סימן תרכ סעיף א:]

תורה אור השלם

1. ששית ימים תעבד וביום השביעי תשבת בקריש ובקציר תשבת:

שמות לד כא
2. ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ שבת לך שורך לא תורע ובקריש לא תזמור:

ויקרא כה ד
3. שבת שבתון דא כלבם ועניתם את נפשתיכם בתשעה לחודש בערב מערב עד ערב תשבתו שבתכם: ויקרא כה לב

רבינו חננאל

ולאפוקי מדר' יהודה דאמר שנת החמשים עולה למנין היובל, ועולה למנין שנים, כלומר וזרעין ה' שנים, והיובל עולה למנין ששים, ומשמטין השביעית. ועשתי"ן[] דמוסיפין מחול על קודש, מהא דכתוב' בחריש ובקציר תשבת, ואי"ר עקיבא חריש של ערב שביעית שזכנס בשביעית וקציר של שביעית, כלומר הספיחין שצמחו בשביעית ולא הספיק לחליטן וזכנסו למוצאי שבתה. ומחול על הקודש עקיבא חריש של ערב (א' בשנה השביעית. ור' ישמעאל אומר לא בא זה הכתוב אלא להקיש קציר לחריש ולאסור קציר של רשות כמו חריש של רשות, וממילא שמעינן כי קציר העומר שהוא מצוה מותר. אבל שמוסיפין מחול על הקודש מהא עקיבא חריש של ערב (א' בשנה השביעית. ור' ישמעאל אומר לא בא זה הכתוב אלא להקיש קציר לחריש ולאסור קציר של רשות כמו חריש של רשות, וממילא שמעינן כי קציר העומר שהוא מצוה מותר. אבל שמוסיפין מחול על הקודש מהא עניתם את נפשתיכם ויביעו ליה לכדתני חייה בר רב מרפת' תני כול'.

(א) אולי י"ל שמצינן כמו קציר של שנה השביעית.

מוסף רש"י (המשך)

רשות, יבא קציר העומר (מכות סו). כל האוכל ורשותה בתשיעי מעלה עליו הכתוב וכו'. והכי